

जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों हेतु महत्वपूर्ण अनुकरणीय बिन्दु

माननीय मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्तगण के द्वारा प्रकरण की सुनवाई के दौरान पायी जाने वाली कमियों के संदर्भ में ध्यान योग्य तथ्य निम्नानुसार है:-

1. छ.ग. शासन के निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप में समस्त जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त प्रथम आवेदन एवं प्रथम अपील आवेदनों की पंजी संधारित करें। (सा.प्र.वि. के पत्र क्रमांक 1317/2005/1/6 दिनांक 25.10.2005)
2. आवेदक का आवेदन प्राप्त होने पर यदि आवेदन अन्य लोक प्राधिकारी से संबंधित है तो अधिनियम की धारा-6(3) के प्रावधान अनुसार पांच दिवस में संबंधित जनसूचना अधिकारी को अंतरित करना चाहिए। परन्तु जनसूचना अधिकारी के द्वारा इसका पालन नहीं कर अत्याधिक विलंब से आवेदन अन्य जन सूचना अधिकारी को अन्तरित किया जाता है, यह अधिनियम के प्रावधान के विपरीत है।
3. आवेदक द्वारा तृतीय पक्ष की गोपनीय/व्यक्तिगत जानकारी की मांग किये जाने पर जन सूचना अधिकारी का दायित्व है कि वह अधिनियम की धारा-8 में प्रदत्त छूट का परीक्षण करें, किन्तु जनसूचना अधिकारी के द्वारा परीक्षण किये बिना सूचना देने से इन्कार कर दिया जाता है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा अधिनियम की धारा-11 के तहत तृतीय पक्ष की सहमति/असहमति प्राप्त नहीं की जाती है, जिसके अभाव में अधिनियम की धारा-8 की कार्यवाही विधि अनुरूप मान्य नहीं की जा सकती है। अतः जन सूचना अधिकारी को आयोग को जवाब प्रेषित करते समय उपरोक्त की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाना चाहिए।
4. जन सूचना अधिकारी के द्वारा कई आवेदन के संदर्भ में अपीलार्थी के द्वारा मांगी गई जानकारी को एक से अधिक विषय वस्तु की मान कर निरस्त कर दिया जाता है अथवा पुनः आवेदन प्रस्तुत करने निर्देशित किया जाता है जोकि सूचना का अधिकार (आवेदन प्रस्तुति) नियम 2009 के नियम-3 के प्रावधान के विपरीत है। ऐसे प्रकरण में जन सूचना अधिकारी को प्रथम विषय वस्तु की जानकारी देते हुए शेष विषय वस्तु के लिये पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करने अनुरोध किया जाना चाहिए।
5. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन की विषय वस्तु को वृहद जानकारी बताकर जन सूचना अधिकारी के द्वारा अवलोकन/निरीक्षण हेतु अनुरोध किया जाता है जबकि जनसूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी किस प्रकार से वृहद है, इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया जाता है। जन सूचना अधिकारी को आवेदक द्वारा जानकारी की मांग किये जाने पर अभिलेखों की गणना कर प्रतिलिपि शुल्क की मांग किया जाना चाहिए। अननुपाती रूप में पृष्ठों की संख्या अधिक होने पर धारा-7(9) के अधीन कारण अभिलिखित कर आवेदक को कार्यालय में अभिलेखों, नस्तियों के अवलोकन करने का निवेदन आवेदक से किया जायेगा अथवा जब आवेदक द्वारा अभिलेखों के अवलोकन हेतु स्वयं आवेदन प्रस्तुत किया गया हो।
6. जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी /आवेदक से प्रतिलिपि शुल्क मांगते समय किये जाने वाले

- पत्राचार में अभिलेखों की वास्तविक गणना किये बगैर प्रतिलिपि शुल्क मांग कर ली जाती है, यह छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम 2005 के नियम-4 के विपरीत है।
7. जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक से प्रतिलिपि शुल्क जिस पत्र के माध्यम से मांग किया जाता है यदि आवेदक चालान के माध्यम से प्रतिलिपि शुल्क जमा करना चाहता है तो उसकी सुविधा के लिये छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम 2005 के नियम-5 में दर्शाये अनुसार छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित मद “मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप-मुख्य शीर्ष-(60)-अन्य प्रशासनिक सेवायें, लघु शीर्ष (118)- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियों” का पत्र में उल्लेख किया जाना चाहिये।
 8. जन सूचना अधिकारी के द्वारा जब आवेदक के आवेदन की जानकारी देने से इन्कार किया जाता है तो उसे आवेदक को आवेदन नामंजूर करने का कारणों का उल्लेख करते हुए अपना नाम, पदनाम, प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालयीन पता के साथ-साथ प्रथम अपील करने की समय-सीमा का उल्लेख करते हुए आवेदक को सूचित किया जाना चाहिए। आयोग के समक्ष जन सूचना अधिकारी के द्वारा प्रेषित जवाब में इसका अभाव होता है।
 9. अधिकांश जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी आयोग को प्रेषित जवाब में स्वयं का नाम, पदनाम अंकित नहीं करते हैं। जबकि छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 30.12.2021 तथा 11.08.2015 के द्वारा जारी निर्देशानुसार सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किये जाने वाले समस्त पत्राचार में जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपना नाम, पदनाम अंकित करना अनिवार्य है।
 10. जन सूचना अधिकारी के द्वारा आयोग को प्रेषित जवाब में जानकारी विलंब से दिये जाने के कारण का कोई उल्लेख नहीं किया जाता केवल यह लेख कर दिया जाता है कि आवेदक को जानकारी प्रदाय कर दी गई है। अतः जनसूचना अधिकारी अपने जवाब में विलंब का कारण एवं यदि मूल आवेदन दिनांक को पदस्थ जनसूचना अधिकारी का अन्यत्र स्थानांतरण हो गया है तो उसका नाम, पदनाम एवं उनकी वर्तमान पदस्थापना स्थल (पता) से वर्तमान जनसूचना अधिकारी को आयोग को अवगत कराया जाना चाहिये।
 11. जन सूचना अधिकारी के द्वारा आयोग को प्रेषित जवाब में आवेदक को जानकारी समक्ष में दिये जाने संबंधित पावती अथवा साधारण डाक/स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे जाने से संबंधित रसीद की छायाप्रति संलग्न नहीं की जाती है, जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आवेदक को जानकारी किस माध्यम से प्रेषित की गई है। अतः जन सूचना अधिकारी को आयोग को प्रेषित जवाब में इन तथ्यों का समावेश किया जाना चाहिए।
 12. जनसूचना अधिकारी के द्वारा अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण 30 दिवस के भीतर करना चाहिये। दस्तावेजी शुल्क की मांग किये जाने की स्थिति में आवेदक द्वारा शुल्क जमा करने के

उपरांत शेष दिवस की गणना की जाना चाहिये।

13. जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपने जवाब में निम्नांकित तिथियों का अवश्य समावेश करें -
- (i) प्रथम आवेदन प्राप्त होने का दिनांक
 - (ii) यदि प्रतिलिपि शुल्क की मांग की गई हो तो उस पत्र का दिनांक
 - (iii) यदि आवेदन अन्तरित किया गया हो तो अन्तरण संबंधी पत्र का दिनांक
 - (iv) आवेदक को अवलोकन हेतु बुलाया गया हो तो उस पत्र का दिनांक
 - (v) आवेदक को जिस दिनांक को जानकारी दी गई उस पत्र का दिनांक
 - (vi) प्रथम अपील प्रस्तुत की गई हो तो प्रथम अपील आवेदन का दिनांक
 - (vii) प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश का दिनांक
 - (viii) प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के पालन में की गई कार्यवाही का दिनांक
 - (ix) वर्तमान जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी का अन्यत्र स्थानांतरण हो गया हो तो तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/तत्कालीन प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान कार्यालयीन पता
 - (x) आयोग को प्रस्तुत जवाब का दिनांक तथा उसके साथ प्रस्तुत अभिलेखों का विवरण।

प्रथम अपीलीय अधिकारी

14. जन सूचना अधिकारी के विनिश्चय से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी के द्वारा जब प्रथम अपील प्रस्तुत की जाती है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा कई प्रकरणों में अपील का निराकरण केवल अपीलार्थी की अनुपस्थिति के आधार पर कर दिया जाता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रकरण का निराकरण प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर गुणदोष पर विचार करते हुए स्पष्ट बोलता हुआ आदेश अधिनियम के प्रावधान के अनुसार करना अनिवार्य है। (छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ 8-2/2014/1-13 दिनांक 31.10.2014 में दिये निर्देशानुसार)
15. प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा यदि आदेश में निर्धारित समय सीमा में जानकारी देने हेतु जन सूचना अधिकारी को आदेशित किये जाने की स्थिति में उन्हें अपने आदेश के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना चाहिए क्योंकि वह जन सूचना अधिकारी के नियंत्रक अधिकारी भी होते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा उनके आदेश की अवहेलना किये जाने पर उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिये।
16. प्रथम अपीलीय अधिकारी को उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील पर 30 दिवस अधिकतम 45 दिवस में निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य है।
